



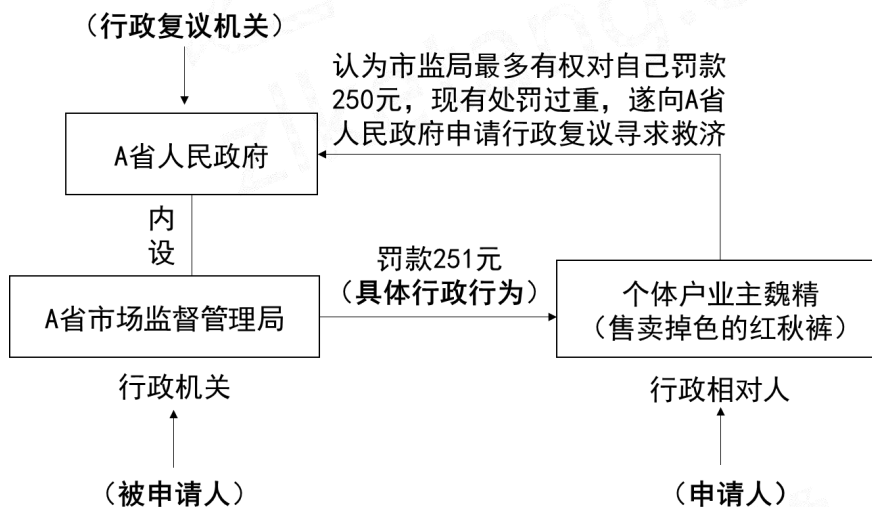
第一章 总论

知识点 3：行政复议

一. 行政复议概述

概念	行政复议是指国家 <u>行政机关</u> 在依照法律、法规的规定履行对社会的 <u>行政管理</u> 职责过程中，作为行政主体的行政机关一方与作为 <u>行政相对人</u> 的公民、法人或者其他组织一方，对于法律规定范围内的 <u>具体行政行为</u> （针对特定的行政相对人所作出的行政行为）发生争议，由行政相对人向 <u>行政复议机关</u> 提出申请，由行政复议机关对引起争议的行政行为的合法性、适当性进行审查并作出相应决定的活动和制度
地位	发挥着化解行政争议的 <u>主渠道</u> 作用

[案例 1.17]



二. 行政复议与行政诉讼的选择

复议案件类型	具体规定	备注
复议前置	<u>应当先向行政机关申请复议</u> ，对复议决定不服的，可以再向人民法院提起行政诉讼	申请人申请行政复议后，行政复议机关决定不予受理、驳回申请或者受理后超过行政复议期限不作答复的，申请人可以自收到决定书之日起或者行政复议期满之日起 15 日内，依法向人民法院提起行政诉讼
选择复议	<u>可以先向行政机关申请复议</u> ，对复议决定不服的，可以再向人民法院提起行政诉讼 <u>也可以直接向人民法院提起行政诉讼</u> ，如果行政对诉讼不服，不能再申请行政复议	行政复议机关已经依法 <u>受理</u> 的，在 <u>行政复议期间不得向人民法院提起行政诉讼</u> 人民法院已经依法 <u>受理</u> 行政 <u>诉讼</u> 的， <u>不得申请行政复议</u>
复议终局	法律规定行政复议决定为最终裁决的，公民、法人或其他组织不得提起行政诉讼	

三. 行政复议的受案范围





第一章 总论 | 精讲班-周周

1. 基本规定

(1) 可以申请行政复议的事项

	具体事项
1	对行政机关作出的行政处罚决定不服
2	对行政机关作出的行政强制措施、行政强制执行决定不服
3	申请行政许可，行政机关拒绝或在法定期限内不予答复，或者对行政机关作出的有关行政许可的其他决定不服
4	对行政机关作出的确认自然资源的所有权或者使用权的决定不服
5	对行政机关作出的征收征用决定及其补偿决定不服
6	对行政机关作出的赔偿决定或者不予赔偿决定不服
7	对行政机关作出的不予受理工伤认定申请的决定或者工伤认定结论不服
8	认为行政机关侵犯其经营自主权或农村土地承包经营权、农村土地经营权
9	认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争
10	认为行政机关违法集资、摊派费用或者违法要求履行其他义务
11	申请行政机关履行保护人身权利、财产权利、受教育权利等合法权益的法定职责，行政机关拒绝履行、未依法履行或者不予答复
12	申请行政机关依法给付抚恤金、社会保险待遇或者最低生活保障等社会保障，行政机关没有依法给付
13	认为行政机关不依法订立、不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等行政协议
14	认为行政机关在政府信息公开工作中侵犯其合法权益
15	(行政相对人)认为行政机关的其他(具体)行政行为侵犯其合法权益

(2) 不得申请行政复议的事项

特征	具体事项
没有对行政相对人作出具体行政行为	1 国防、外交等国家行为
	2 行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定
	3 行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令等规范性文件
涉及“民事争议”	行政机关对民事纠纷作出的调解

2. 特殊规定

(1) 复议前置的案件

特征	具体案件
“小案子”	对当场作出的行政处罚决定不服
“事实清楚”	对行政机关作出的侵犯其已经依法取得的自然资源的所有权或者使用权的决定不服
“不作为”	1 认为行政机关未依法履行法定职责
	2 申请政府信息公开，行政机关不予公开
“法定情形”	法律、行政法规规定应当先向行政复议机关申请行政复议的其他情形，如“纳税争议”

(2) “附带审查”制度



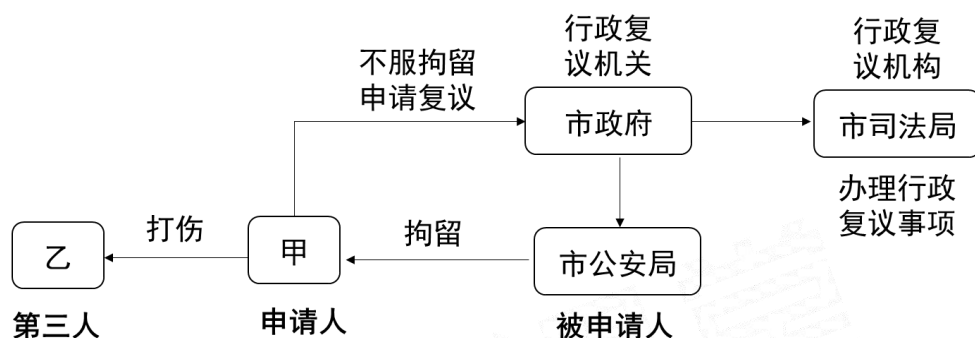
公民、法人或者其他组织认为 <u>行政机关的行政行为</u> 所依据的下列规范性文件不合法，在对行政行为申请行政复议时，可以一并向行政复议机关提出对该规范性文件的附带审查申请	
1	国务院部门的规范性文件
2	县级以上地方各级人民政府及其工作部门的规范性文件
3	乡、镇人民政府的规范性文件
4	法律、法规、规章授权的组织的规范性文件
提示	上述所列规范性文件 <u>不含规章</u> ，规章的审查依照法律、行政法规办理

四. 行政复议参加人

1. 综述

行政复议中涉及的主体	是否属于行政复议参加人
<u>申请人</u>	√
<u>被申请人</u>	√
<u>第三人</u>	√
行政复议机关	×
行政复议机构	×

[案例 1.18]



2. 有关“申请人”的具体规定

基本规定	依法申请行政复议的公民、法人或者其他组织是申请人	
资格转移	1	有权申请行政复议的公民死亡的， <u>其近亲属</u> 可以申请行政复议
	2	有权申请行政复议的法人或者其他组织终止的， <u>其权利义务承受人</u> 可以申请行政复议
代为申请	有权申请行政复议的公民为无民事行为能力人或限制民事行为能力人的，其 <u>法定代理人</u> 可以代为申请行政复议	
代表复议	1	同一行政复议案件申请人人数众多的，可以由申请人 <u>推选代表人</u> 参加行政复议
	2	代表人参加行政复议的行为对其所代表的申请人发生效力，但代表人 <u>变更</u> 行政复议请求、 <u>撤回</u> 行政复议申请、 <u>承认</u> 第三人请求的， <u>应当经被代表的申请人同意</u>

3. 有关“被申请人”的具体规定



基本规定	公民、法人或其他组织对行政行为不服申请行政复议的， <u>作出行政行为的行政机关或者法律、法规、规章授权的组织</u> 是被申请人
联合“执法”	两个以上行政机关以共同的名义作出同一行政行为的， <u>共同作出行政行为的行政机关</u> 是被申请人
委托“执法”	行政机关委托的组织作出行政行为的， <u>委托的行政机关</u> 是被申请人
继续“执法”	作出行政行为的行政机关被撤销或职权变更的， <u>继续行使其职权的行政机关</u> 是被申请人

4. 有关“第三人”的具体规定

1	申请人以外的同被申请行政复议的行政行为或者行政复议案件处理结果有利害关系的公民、法人或者其他组织， <u>可以</u> 作为第三人申请参加行政复议，或由行政复议机构通知其作为第三人参加行政复议
2	第三人 <u>不参加</u> 行政复议， <u>不影响</u> 行政复议案件的审理

五. 行政复议机关与行政复议机构

1	<u>县级以上各级人民政府以及其他依法履行行政复议职责的行政机关</u> 是 <u>行政复议机关</u>
2	行政复议机关 <u>办理行政复议事项</u> 的机构是 <u>行政复议机构</u> （政府的司法局）。行政复议机构同时组织办理行政复议机关的应诉事项

六. 行政复议机关的管辖规则

1. 总原则

县级以上 <u>地方各级人民政府</u> 统一行使行政复议职责，原则上取消地方各级人民政府工作部门的行政复议职责[“ <u>找（最近的一级）政府</u> ”]	
提示	<u>乡级人民政府</u> 和 <u>国务院</u> 不直接参与行政复议管辖

2. 具体规定

管辖原则	被申请人	复议机关	示例	
			被申请人	复议机关
找最近的一级人民政府	本级人民政府工作部门	向县级以上地方各级人民政府申请行政复议	A 市甲县 XX 部门	甲县政府
	本级人民政府依法设立的派出机关		B 市乙区政府设立的街道办	乙区政府
	本级人民政府或其工作部门管理的法律、法规、规章授权的组织		C 省政府授权的组织	C 省政府

管辖原则	被申请人	复议机关	示例		
			被申请人	复议机关	救济措施
找自己	<u>省、自治区、直辖市人民政府</u>	<u>该省、自治区、直辖市人民政府</u>	省级人民政府	省级人民政府	对复议决定不服的，可以向人民法院提起 <u>行政诉讼</u> ，也可以向 <u>国务院申请裁决</u> ，国务院
	<u>国务院部门</u>	<u>该国务院部门</u>	国家税务总局	国家税务总局	

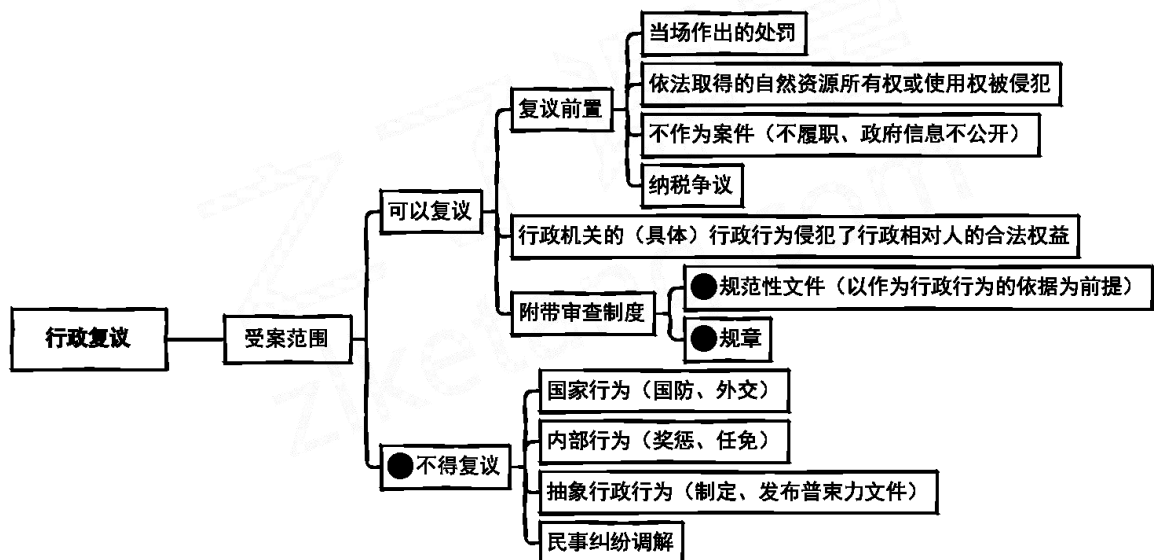


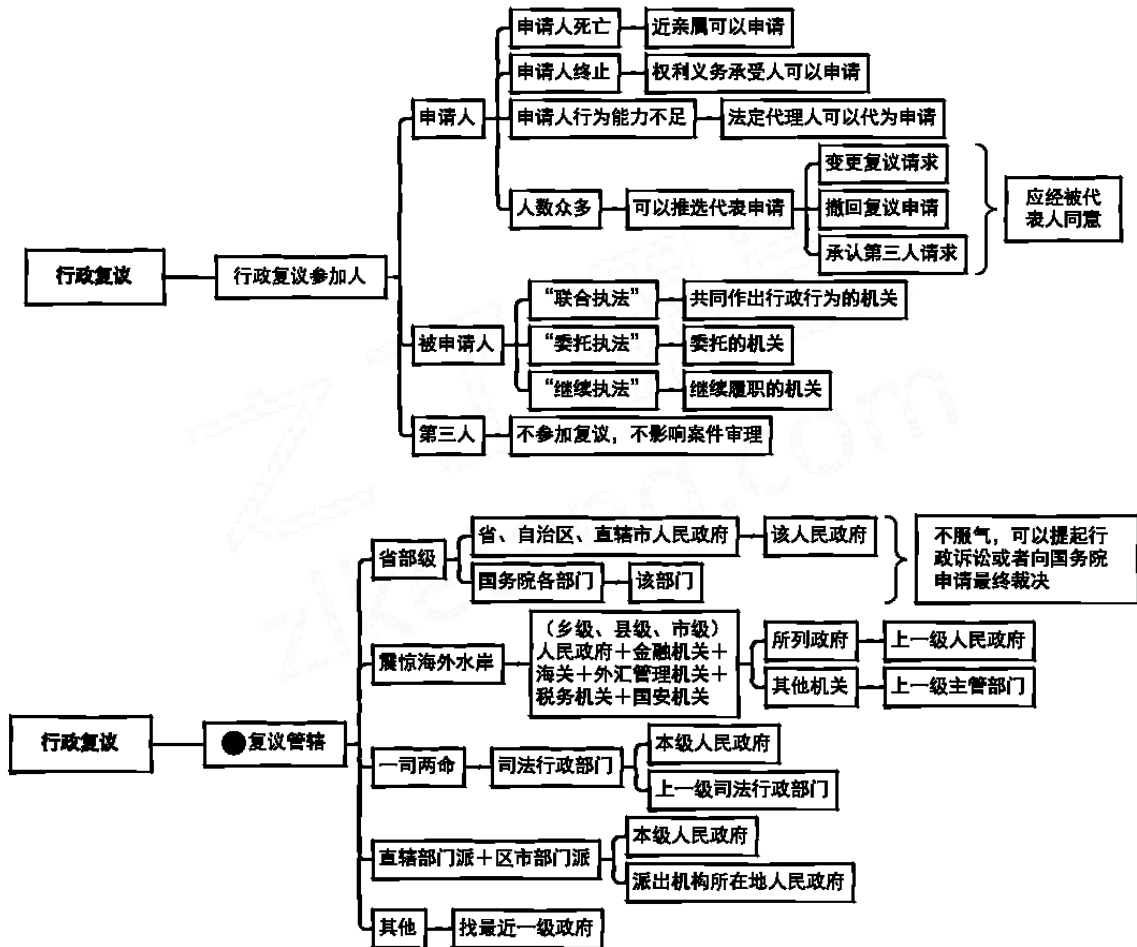


					所作出的裁决为 最终裁决
	记忆 提示	“省部级”			

管辖 原则	被申请人	复议机关	示例	
			被申请人	复议机关
找上级	省、自治区、直辖市以下政府（ <u>市级、县级、乡级人民政府</u> ）、 <u>金融机关、海关、外汇管理机关、税务机关、国家安全机关</u>	向上一级政府或上一级主管部门申请行政复议	市级税务机关	省级税务机关
	记忆口诀	“震惊海外水岸” （“震”是指 <u>市级、县级、乡级人民政府</u> ）		
二选一	<u>地方人民政府</u> <u>司法行政部门</u>	<u>本级人民政府</u> 或者 <u>上一级司法行政部门</u>	D省E市政府 府司法局	E市政府 或者 D省司法局
	记忆口诀	“一司两命”		
	对 <u>直辖市、设区的市人民政府</u> 工作部门按照行政区划设立的派出机构	<u>本级人民政府</u> 或者 <u>派出机构所在地</u> 的人民政府	<u>甲市乙区公安局</u> 所辖派出所	乙区政府 或者 甲市政府
	记忆提示	“ <u>直辖部门派</u> ” + “ <u>区市部门派</u> ”		

本单元“知识点3（第一部分）”总结

版权所有
侵权必究



精学细练

【多选题】根据行政复议法的规定，对于下列争议，可以提起行政复议的有（ ）。(2023 年)

- A. 甲对行政机关对自己作出的行政处分不服
- B. 乙对行政机关对民事纠纷作出的调解不服
- C. 丙对行政机关作出的强制执行措施决定不服
- D. 丁对公安局作出的行政拘留决定不服

【答案】CD

【解析】不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定，不能申请行政复议，选项 A 不当选。不服行政机关对民事纠纷作出的调解或其他处理的，依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼，不能申请行政复议，选项 B 不当选。

【多选题】根据行政复议法律制度的规定，下列关于行政复议管辖的表述中，正确的有（ ）。(2025 年)

- A. 甲公司对 A 市 B 县财政局的行政行为不服，应当向 A 市财政局申请行政复议
- B. 乙公司对国家市场监督管理总局的行政行为不服，应当向国务院申请行政复议
- C. 丙公司对 A 市 B 县税务局的行政行为不服，应当向 A 市税务局申请行政复议
- D. 丁公司对 A 市 B 县司法局做出的行政行为不服，可向 B 县人民政府申请行政复议，也可向 A 市司法局申请行政复议

【答案】CD





第一章 总论 | 精讲班-周周

【解析】县级以上地方各级人民政府管辖对本级人民政府工作部门作出的行政行为不服的案件，选项 A 不当选。国务院部门管辖对本部门作出的行政行为不服的案件，选项 B 不当选。对海关、金融、外汇管理等实行垂直领导的行政机关、税务和国家安全机关的行政行为不服的，向上一级主管部门申请行政复议，选项 C 当选。对履行行政复议机构职责的地方人民政府司法行政部门的行政行为不服的，可以向本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级司法行政部门申请行政复议，选项 D 当选。

【多选题】甲市乙区公安局所辖派出所以李某制造噪声干扰他人正常生活为由，对李某处以 500 元罚款。李某不服，申请复议，下列机关中可以作为复议机关的有（ ）。

- A. 乙区公安局
- B. 乙区人民政府
- C. 甲市公安局
- D. 甲市人民政府

【答案】BD

【解析】对直辖市、设区的市人民政府工作部门按照行政区划设立的派出机构作出的行政行为不服的，也可以由其所在地的人民政府管辖。（甲市为设区的市）本案派出所是乙区公安局的派出机构，而乙区公安局所在地的人民政府是乙区人民政府，乙区人民政府隶属于甲市，因此，可以作为复议机关的是甲市人民政府和乙区人民政府。

七. 行政复议程序

1. 行政复议的申请

(1) 概述

	具体规定	
申请方式	1	可以 <u>书面</u> 申请，也可以 <u>口头</u> 申请
	2	申请人对两个以上行政行为不服的，应当 <u>分别申请</u> 行政复议
费用	行政复议机关受理行政复议申请， <u>不得向申请人收取任何费用</u>	

(2) 申请期限

	具体规定	案例
1	公民、法人或其他组织认为行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道或应当知道该行政行为之日起 <u>60 日内</u> 提出行政复议申请，但是法律规定的申请期限 <u>超过 60 日</u> 的除外	朱眷因在地铁上违规使用应急装置，2025 年 5 月 1 日被地铁公安局拘留 5 天。当日地铁公安局向其送达了行政处罚决定书， <u>决定书中载明了处罚内容且告知了复议的权利、复议机关以及申请期限</u> 。如果朱眷对该处罚决定不服，可以在知道该行为作出之日起 60 日内申请行政复议
提示	因 <u>不可抗力</u> 或其他正当理由耽误法定申请期限的，申请期限自障碍消除之日起继续计算	
2	行政机关作出行政行为时， <u>未告知</u> 公民、法人或其他组织申请行政复议的权利、行政复议机关和申请期限的，申请期限自公民、法人或其他组织知道或者应当知道 <u>申请行政复议的权利、行政复议机关和申请期限之日起</u> 计算	朱辟股因在地铁上大声喧哗，2025 年 5 月 2 日被地铁公安局处以罚款 500 元。当日地铁公安局向其送达了行政处罚决定书， <u>决定书中载明了处罚内容</u> 但是未告知其享有复议的权利、复议机关以及申请期限。此时，朱辟股申请复议的期限自其知道或者应当知道复议的权利、复议机关和申请期限之日起计算 60 日，但自知道或应当知道行政行为内容之日起最长不得





	<u>算,但自知道或应当知道行政行为内容之日起最长不得超过1年</u>	超过1年
3	因不动产提出的行政复议申请自行政行为作出之日起 <u>超过20年</u> ,其他行政复议申请自行政行为作出之日起 <u>超过5年</u> 的,行政复议机关不予受理	定居缅甸的朱温在成都的一套房产因被有关部门认定为违建遂被政府拆除。 <u>两年后,朱温回国准备转让该房屋时发现,该房屋已经被拆除</u> 。如果朱温对政府的拆除行为不服准备申请复议,可以在知道或者应当知道拆除行为之日起60日内申请复议,但是不得超过拆除行为作出之日起20年

2. 行政复议的受理

(1) 受理条件

行政复议机关收到行政复议申请后,应当在5日内审查下列事项	审查结果	行政复议机关的态度
是否有明确的申请人和符合规定的被申请人;申请人是否与被申请行政复议的行政行为有利害关系;是否有具体的行政复议请求和理由;是否在法定申请期限内提出;是否属于法定的行政复议范围;是否属于本机关的管辖范围;是否行政复议机关未受理过该申请人就同一行政行为提出的行政复议申请且人民法院未受理过该申请人就同一行政行为提起的行政诉讼	同时满足	作出予以受理决定
	不符合受理规定	作出不予受理的决定并说明理由(<u>书面告知</u> 申请人)。对于不属于本机关管辖的,还应在不予受理决定中告知申请人有管辖权的行政复议机关
	审查期限届满,行政复议机关未作出不予受理决定	审查期限届满之日起视为受理

(2) 其他规定

	具体规定
1	对 <u>当场作出</u> 或依据 <u>电子技术监控设备记录</u> 的违法事实作出的行政处罚决定不服申请行政复议的,可以通过 <u>作出行政处罚决定的行政机关</u> 提交行政复议申请;行政机关收到行政复议申请后,应当及时处理,认为需要 <u>维持</u> 行政处罚决定的,应当自收到行政复议申请之日起5日内 <u>转送</u> 行政复议机关
2	行政复议机关受理行政复议申请后,发现行政复议申请不符合受理规定的,应当 <u>决定驳回申请并说明理由</u>

3. 行政复议的执行

行政复议期间行政行为 <u>不停止执行</u> ;但是,有下列情形之一的,应当停止执行		
1	<u>被申请人</u> 认为需要停止执行的	官说停 就可以停 版权所有 侵权必究
2	<u>行政复议机关</u> 认为需要停止执行的	
3	申请人、第三人申请停止执行, <u>行政复议机关</u> 认为其要求合理, <u>决定停止执行的</u>	
4	<u>法律、法规、规章</u> 规定停止执行的其他情形	





第一章 总论 | 精讲班-周周

4. 行政复议的审理

(1) 审理方式

行政复议机关受理行政复议申请后，依法适用普通程序或者简易程序进行审理。行政复议机构应当指定行政复议人员负责办理行政复议案件。

(2) 普通程序的具体规定

基本规定	1	行政复议机构应当自行政复议申请受理之日起 <u>7 日内</u> ，将行政复议申请书副本或者行政复议申请笔录复印件发送被申请人		“普七十”
	2	被申请人应当自收到行政复议申请书副本或行政复议申请笔录复印件之日起 <u>10 日内</u> ，提出书面答复，并提交作出行政行为的证据、依据和其他有关材料		
	3	适用普通程序审理的行政复议案件，行政复议机构 <u>应当</u> 当面或通过互联网、电话等方式 <u>听取当事人的意见，并将听取的意见记录在案</u>		
	4	因 <u>当事人</u> 原因不能听取意见的，可以 <u>书面审理</u>		
听证程序	1	审理 <u>重大、疑难、复杂</u> 的行政复议案件	行政复议机构 <u>应当</u> 组织听证	
	2	<u>行政复议机构认为有必要</u> 听证，或者 <u>申请人请求</u> 听证的	行政复议机构 <u>可以</u> 组织听证	
行政复议委员会	县级以上各级人民政府 <u>应当建立</u> 相关政府部门、专家、学者等参与的行政复议委员会，为办理行政复议案件提供咨询意见，并就行政复议工作中的重大事项和共性问题研究提出意见。审理行政复议案件涉及下列情形之一的，行政复议机构应提请行政复议委员会 <u>提出咨询意见</u>			
	1	案情重大、疑难、复杂		行政复议机构应当记录行政复议委员会的咨询意见 (行政复议委员会 <u>没有决定权</u>)
	2	专业性、技术性较强		
	3	<u>省、自治区、直辖市</u> 人民政府对本机关作出的行政行为不服的行政复议案件		
	4	行政复议机构认为有必要		

(3) 简易程序的具体规定

适用范围	行政复议机关审理下列行政复议案件，认为事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的，可以适用简易程序		
	1	<u>当事人各方同意</u>	
	2	属于 <u>政府信息公开案件</u>	
	3	被申请行政复议的行政行为是 <u>当场作出</u>	
	4	案件涉及款额 <u>3 000 元以下</u>	
	5	被申请行政复议的行政行为是警告 <u>或者</u> 通报批评	
	记忆口诀	<u>童工当小三，姨夫去报警</u>	
程序性规定	1	适用简易程序审理的行政复议案件，行政复议机构应自受理行政复议申请之日起 <u>3 日内</u> ，将行政复议申请书副本或者行政复议申请笔录复印件发送被申请人	“易三五”
	2	被申请人应当自收到行政复议申请书副本或行政复议申请笔录复印件之日起 <u>5 日内</u> ，提出书面答复，并提交作出行政行为的证据、依据和其他有关材料	
	3	适用简易程序审理的行政复议案件，可以书面审理	



第一章 总论 | 精讲班-周周

4	适用简易程序审理的行政复议案件，行政复议机构认为不宜适用简易程序的， <u>经行政复议机构的负责人批准</u> ，可以转为普通程序审理
---	---

(4) 导致行政复议中止的情形

具体情形			
1	作为申请人的公民死亡，其近亲属 <u>尚未确定</u> 是否参加行政复议	注 意	中止行政复议 <u>满 60 日</u> ，行政复议中止的原因仍未消除，行政复议 <u>终止</u> （“尚未确定满 60 日还不能确定”才考虑中转终）
2	作为申请人的公民丧失了参加行政复议的行为能力， <u>尚未确定</u> 法定代理人参加行政复议		
3	作为申请人的法人或者其他组织终止， <u>尚未确定</u> 权利义务承受人		
4	作为申请人的公民下落不明		
5	申请人、被申请人因不可抗力或者其他 <u>正当理由</u> ，不能参加行政复议		
6	依照《行政复议法》的规定进行调解、和解，申请人和被申请人同意中止		
7	行政复议案件涉及的法律适用问题需要有权机关作出解释或者确认		
8	行政复议案件审理需要以其他案件的审理结果为依据，而其他案件尚未审结		
9	有《行政复议法》依申请或者依职权对规范性文件附带审查的情形		
行政复议中止的原因消除后，应当及时恢复行政复议案件的审理			

(5) 导致行政复议终止的情形

具体情形	
1	申请人撤回行政复议申请，行政复议机构 <u>准予撤回</u>
2	作为申请人的公民死亡， <u>没有</u> 近亲属或者其近亲属 <u>放弃</u> 行政复议权利
3	作为申请人的法人或者其他组织终止， <u>没有</u> 权利义务承受人或者其权利义务承受人 <u>放弃</u> 行政复议权利
4	申请人对行政拘留或者限制人身自由的行政强制措施不服申请行政复议后，因 <u>同一违法行为涉嫌犯罪</u> ， <u>被采取刑事强制措施</u>

5. 举证责任

基本规定	<u>被申请人</u> 对其作出的行政行为的合法性、适当性 <u>负有举证责任</u>	
特殊规定	有下列情形之一的，申请人应当提供证据	
	1	认为被申请人不履行法定职责的， <u>提供曾经要求被申请人履行法定职责的证据</u> ，但被申请人应当依职权主动履行法定职责或申请人因正当理由不能提供的除外
	2	提出行政赔偿请求的， <u>提供受行政行为侵害而造成损害的证据</u> ，但因被申请人原因导致申请人无法举证的，由被申请人承担举证责任
提示	行政复议期间，被申请人 <u>不得</u> 自行向申请人和其他有关单位或个人收集证据；自行收集的证据 <u>不作为</u> 认定行政行为合法性、适当性的依据	

6. 审理依据与附带审查制度

审理依据	行政复议机关依照 <u>法律、法规、规章</u> 审理行政复议案件。行政复议机关审理民族自治地方的行政复议案件，同时依照 <u>该民族自治地方的自治条例和单行条例</u>
------	---



规范性文件的附带审查	1	申请人依法提出对有关规范性文件的附带审查申请，行政复议机关有权处理的，应在 30 日内依法处理；无权处理的，应当在 7 日内转送有权处理的行政机关依法处理。接受转送的行政机关应当自收到转送之日起 60 日内，将处理意见回复转送的行政复议机关
	2	行政复议机关在对被申请人作出的行政行为进行审查时，认为其依据不合法，本机关有权处理的，应当在 30 日内依法处理；无权处理的，应当在 7 日内转送有权处理的国家机关依法处理。接受转送的行政机关应当自收到转送之日起 60 日内，将处理意见回复转送的行政复议机关

7. 行政复议的决定

(1) 作出决定期限

具体规定		
普通程序	基本规定	行政复议机关应当自受理申请之日起 60 日内作出行政复议决定，但是法律规定的行政复议期限少于 60 日的除外
	特殊规定	情况复杂，不能在规定的期限内作出行政复议决定的，经行政复议机构的负责人批准，可以适当延长，并书面告知当事人；但是延长期限最多不得超过 30 日
简易程序		行政复议机关应自受理申请之日起 30 日内作出行政复议决定

(2) 作出决定程序

1	行政复议机关依法审理行政复议案件，由行政复议机构对行政行为进行审查，提出意见，经行政复议机关的负责人同意或者集体讨论通过后，以行政复议机关的名义作出行政复议决定
2	经过听证的行政复议案件，行政复议机关应当根据听证笔录、审查认定的事实和证据，依法作出行政复议决定
3	提请行政复议委员会提出咨询意见的行政复议案件，行政复议机关应将咨询意见作为作出行政复议决定的重要参考依据

图示

申请人对被申请人作出的（2023）川 0981 工认 109 号《认定工伤决定书》不服提出的行政复议申请，本机关已依法受理。行政复议期间，被申请人撤销原具体行政行为，申请人自愿提出撤回行政复议申请，经审查，准予撤回。根据《中华人民共和国行政复议法》第二十五条和《中华人民共和国行政复议法实施条例》第四十二条第一款第（一）项的规定，本机关决定：行政复议终止。

权所有
权必究



(3) 决定的类型

决定类型	细节
<u>决定维持</u>	行政行为认定事实清楚，证据确凿，适用依据正确，程序合法，内容适当，行政复议机关决定维持该行政行为
<u>决定履行</u>	—
<u>决定驳回请求</u>	—
<u>决定确认无效</u>	—
<u>决定变更</u>	行政复议机关不得作出对申请人更为不利的变更决定，但是第三人提出相反请求的除外
<u>决定撤销或者部分撤销</u>	行政复议机关责令被申请人重新作出行政行为的，被申请人不得以同一事实和理由作出与被申请行政复议的行政行为相同或者基本相同的行政行为，但是行政复议机关以违反法定程序为由决定撤销或者部分撤销的除外
<u>决定确认违法</u>	—

(4) 决定生效

行政复议决定书一经送达，即发生法律效力。

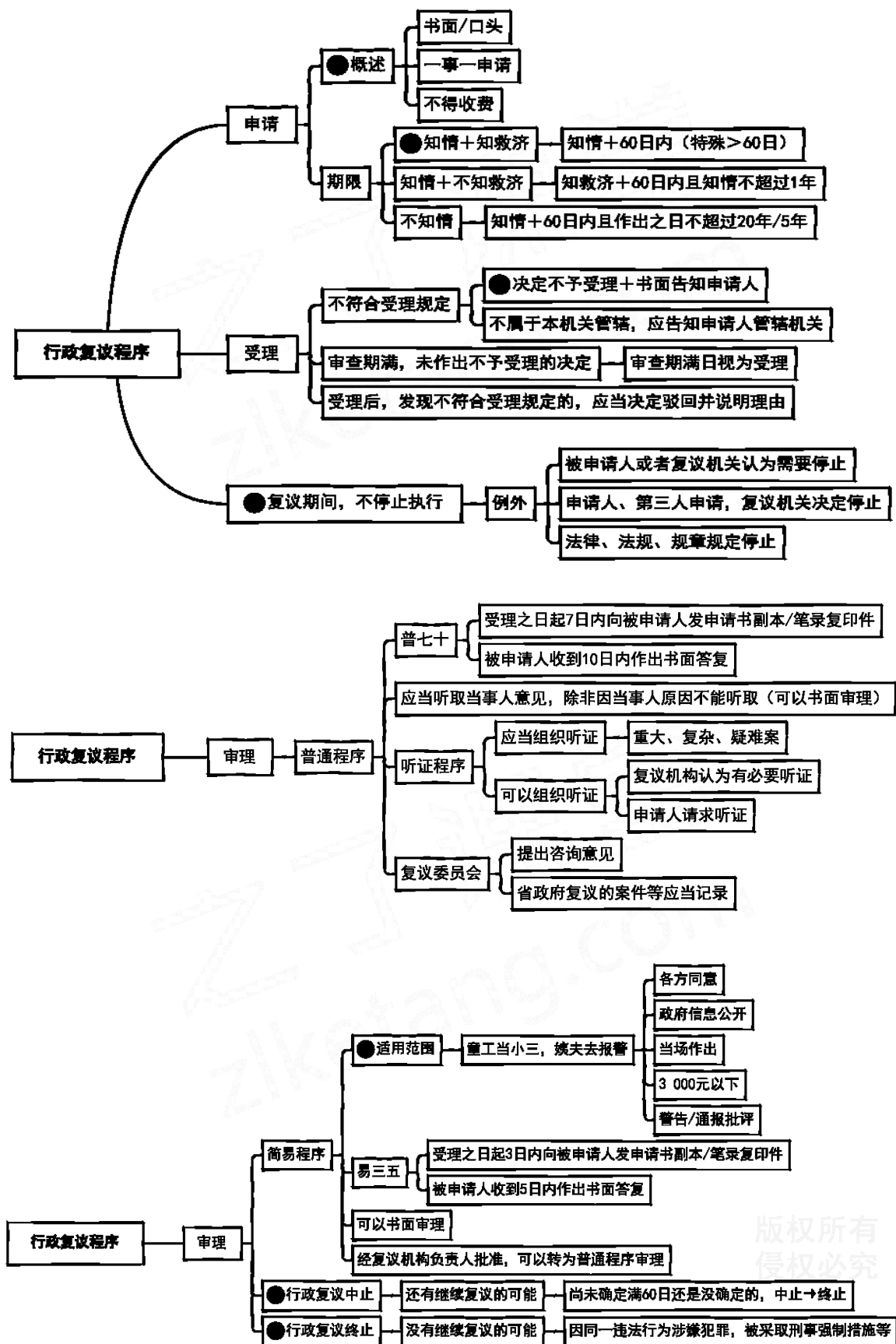
8. 行政复议的调解

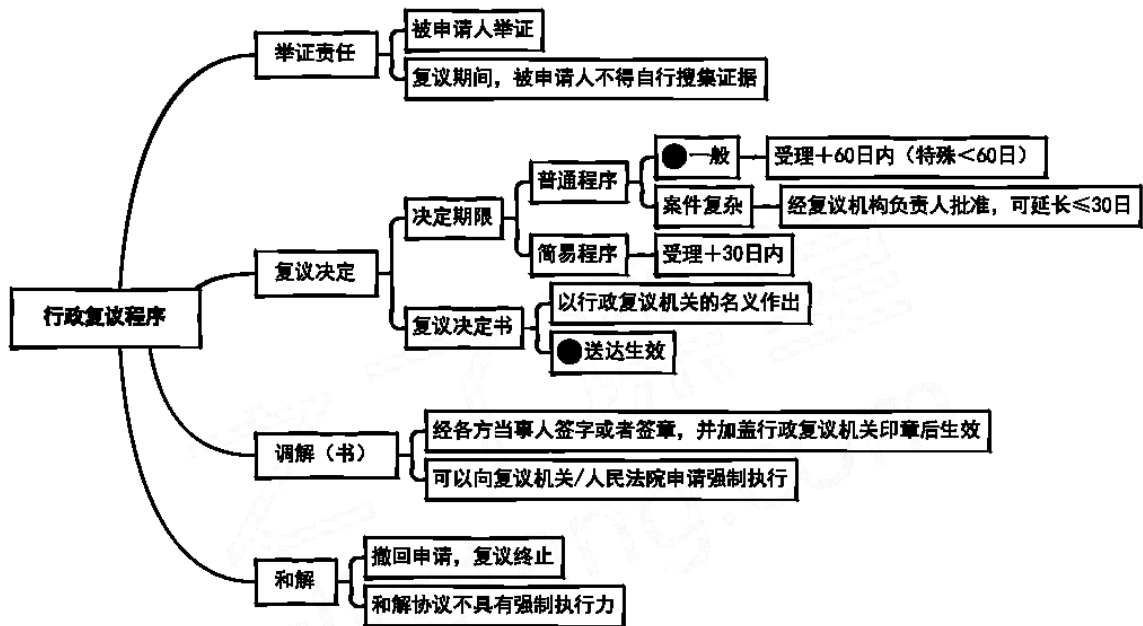
	具体规定
1	行政复议机关办理行政复议案件， <u>可以</u> 进行调解。调解应当遵循合法、自愿的原则，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益，不得违反法律、法规的强制性规定
2	当事人经调解达成协议的，行政复议机关应当制作行政复议调解书， <u>经各方当事人签字或者签章，并加盖行政复议机关印章</u> ，即具有法律效力
3	调解未达成协议或调解书生效前一方反悔的，行政复议机关应当依法审查或者及时作出行政复议决定
4	行政复议调解书是强制执行的依据， <u>申请人不履行行政复议调解书的，由行政复议机关依法强制执行，或申请人民法院强制执行</u>

9. 行政复议的和解

	具体规定
1	当事人 <u>在行政复议决定作出前</u> 可以自愿达成和解，和解内容不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益，不得违反法律、法规的强制性规定
2	当事人达成和解后，由申请人向行政复议机构 <u>撤回</u> 行政复议申请。 <u>行政复议机构准予撤回</u> 行政复议申请、行政复议机关决定 <u>终止</u> 行政复议的，申请人 <u>不得再以同一事实和理由提出</u> 行政复议申请。但是，申请人能够证明撤回行政复议申请违背其真实意愿的除外
3	行政复议和解后将阻断行政复议申请的再次提起， <u>且和解协议不属于强制执行的文书</u> ，和解风险由申请人判断，是否以和解方式终结行政复议案件由申请人选择

版权所有
侵权必究





精学细练

【单选题】根据行政复议法律制度的规定，下列关于行政复议申请和受理的表述中，正确的是（ ）。(根据 2024 年考生回忆改编)

- A. 申请行政复议应当采用书面形式
- B. 行政复议机关已经依法受理的，在行政复议期间可以向人民法院提起行政诉讼
- C. 申请人可以自知道或者应当知道该行政行为之日起 30 日内提出行政复议申请
- D. 对当场作出的行政处罚决定不服的，应当先向行政机关申请复议，对复议决定不服的，可以再向人民法院提起行政诉讼

【答案】D

【解析】申请行政复议可以采用书面形式也可以采用口头形式，选项 A 不当选；行政复议机关已经依法受理的，在行政复议期间不可以向人民法院提起行政诉讼，选项 B 不当选；申请人认为行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道或者应当知道该行政行为之日起 60 日内提出行政复议申请；但是法律规定的申请期限超过 60 日的除外，选项 C 不当选。

【单选题】根据行政复议法律制度的规定，下列关于行政复议申请和受理的表述中，正确的是（ ）。(2022 年)

- A. 公民提起行政诉讼已由人民法院依法受理的，还可以再申请行政复议
- B. 申请行政复议必须采用书面形式
- C. 公民认为行政行为侵犯其合法权益的，应当自知道该行政行为之日起 15 日内提出申请
- D. 行政复议机关受理行政复议申请，不得向申请人收取任何费用

【答案】D

【解析】公民、法人或者其他组织向人民法院提起行政诉讼，人民法院已经依法受理的，不得申请行政复议，选项 A 不当选。申请人申请行政复议，可以书面申请，也可以口头申请，选项 B 不当选。公民、法人或者其他组织认为行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该行政行为之日起 60 日内提出行政复议，选项 C 不当选。



第一章 总论 | 精讲班-周周

【单选题】下列各项中，属于行政复议中止的事项的是（ ）。(2025 年)

- A. 作为申请人的公民下落不明
- B. 作为申请人的公民死亡，且无近亲属
- C. 作为申请人的法人解散，无权利义务承受人
- D. 申请人撤回行政复议申请，行政复议机构准予撤回

【答案】A

【解析】行政复议期间有下列情形之一的，行政复议中止：

- (1) 作为申请人的公民死亡，其近亲属尚未确定是否参加行政复议。
- (2) 作为申请人的公民丧失参加行政复议的行为能力，尚未确定法定代理人参加行政复议。
- (3) 作为申请人的公民下落不明。
- (4) 作为申请人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人。
- (5) 申请人、被申请人因不可抗力或者其他正当理由，不能参加行政复议。
- (6) 依照《行政复议法》规定进行调解、和解，申请人和被申请人同意中止。
- (7) 行政复议案件涉及的法律适用问题需要有权机关作出解释或者确认。
- (8) 行政复议案件审理需要以其他案件的审理结果为依据，而其他案件尚未审结。
- (9) 有《行政复议法》依申请或者依职权对规范性文件附带审查的情形。
- (10) 需要中止行政复议的其他情形。

选项 B、C、D，属于行政复议终止的事项，不当选。选项 A 当选。

知识点 4：行政诉讼

一. 行政诉讼的受案范围

1. 概述

基本规定	公民、法人或其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的（ <u>具体</u> ） <u>行政行为侵犯其人身权、财产权等合法权益</u> 的，可以依法向人民法院提起行政诉讼
附带审查	公民、法人或者其他组织认为行政行为所依据的国务院部门和地方人民政府及其部门制定的规范性文件（ <u>不含规章</u> ）不合法，在对行政行为提起诉讼时，可以一并请求对该规范性文件进行审查

2. 不属于受案范围的事项

特征	具体事项	
没有对行政相对人作出具体行政行为	1	国防、外交等 <u>国家行为</u>
	2	行政机关对 <u>行政机关工作人员</u> 的奖惩、任免等决定
	3	行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有 <u>普遍约束力</u> 的决定、命令
行政终裁	法律规定由 <u>行政机关最终裁决</u> 的具体行政行为	
行政诉讼管不着	1	公安、国家安全等机关依照《 <u>刑事诉讼法</u> 》的明确授权实施的行为
	2	<u>调解行为</u> 以及法律规定的 <u>仲裁行为</u>
行政机关内部行为	行政机关作出的 <u>不产生外部法律效力</u> 的行为	
	行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等 <u>过程性行为</u>	
	上级行政机关基于 <u>内部层级监督</u> 关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查以及督促履责等行为	
	行政机关针对 <u>信访事项</u> 作出的登记、受理、交办、转送、复查以及复核意见等行为	





行政机关没有侵害行政相对人的合法权益	1	对公民、法人或者其他组织权利义务 <u>不产生实际影响</u> 的行为
	2	行政 <u>指导</u> 行为（“建议行为”）
	3	行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的 <u>执行</u> 行为，但行政机关扩大执行范围或采取违法方式实施的除外
	4	驳回当事人对行政行为提起申诉的 <u>重复处理行为</u>

二. 行政诉讼的管辖

1. 级别管辖

基本规定	基层人民法院管辖第一审行政案件			
中级人民法院管辖的第一审行政案件	1	海关处理的案件	记忆 口诀	海鲜 豆腐 大补锅
	2	对国务院部门或者县级以上地方人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件		
	3	本辖区内重大、复杂的案件		

2. 地域管辖

案件类型		管辖法院
特殊地域管辖	因不动产提起的案件	由不动产所在地的人民法院管辖
	限制人身自由的案件	由被告所在地或者原告所在地的人民法院管辖
	经过复议的案件	既可以由最初作出行政行为的行政机关所在地的人民法院管辖，也可以由复议机关所在地的人民法院管辖
一般地域管辖	其他案件	由最初作出行政行为的行政机关所在地的人民法院管辖

三. 行政诉讼的程序

1. 一般起诉期限

案件类型		具体规定
知情	知救济	
√	√	公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，应当自知道或者应当知道作出行政行为之日起 <u>6个月内</u> 提出，法律另有规定的除外
√	×	行政机关作出行政行为时，未告知公民、法人或者其他组织起诉期限的，起诉期限从公民、法人或者其他组织知道或者应当知道起诉期限之日起计算，但从知道或者应当知道行政行为内容之日起最长不得超过 <u>1年</u> ；复议决定未告知公民、法人或者其他组织起诉期限的，适用上述规定
×	—	因不动产提起诉讼的案件自行政行为作出之日起超过 <u>20年</u> ，其他案件自行政行为作出之日起超过 <u>5年</u> 提起诉讼的，人民法院不予受理

2. 第一审简易程序审理的案件

适用范围		记忆口诀
1	当事人各方同意适用简易程序的	版权所有 童工当小二
2	属于政府信息公开案件的	
3	被诉行政行为是依法当场作出的	
4	案件涉及款额 <u>2 000元以下</u> 的	
不适用	1	发回重审的案件



	2	按照审判监督程序再审的案件
--	---	---------------

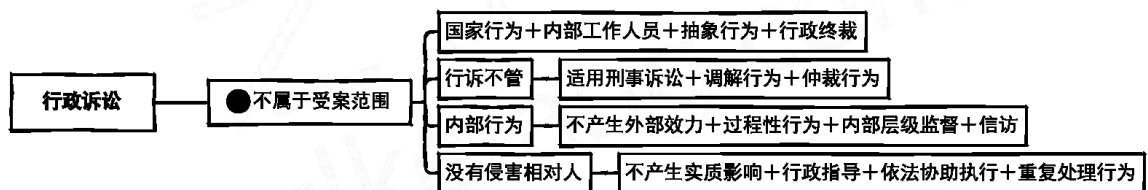
四. 行政诉讼的特殊原则

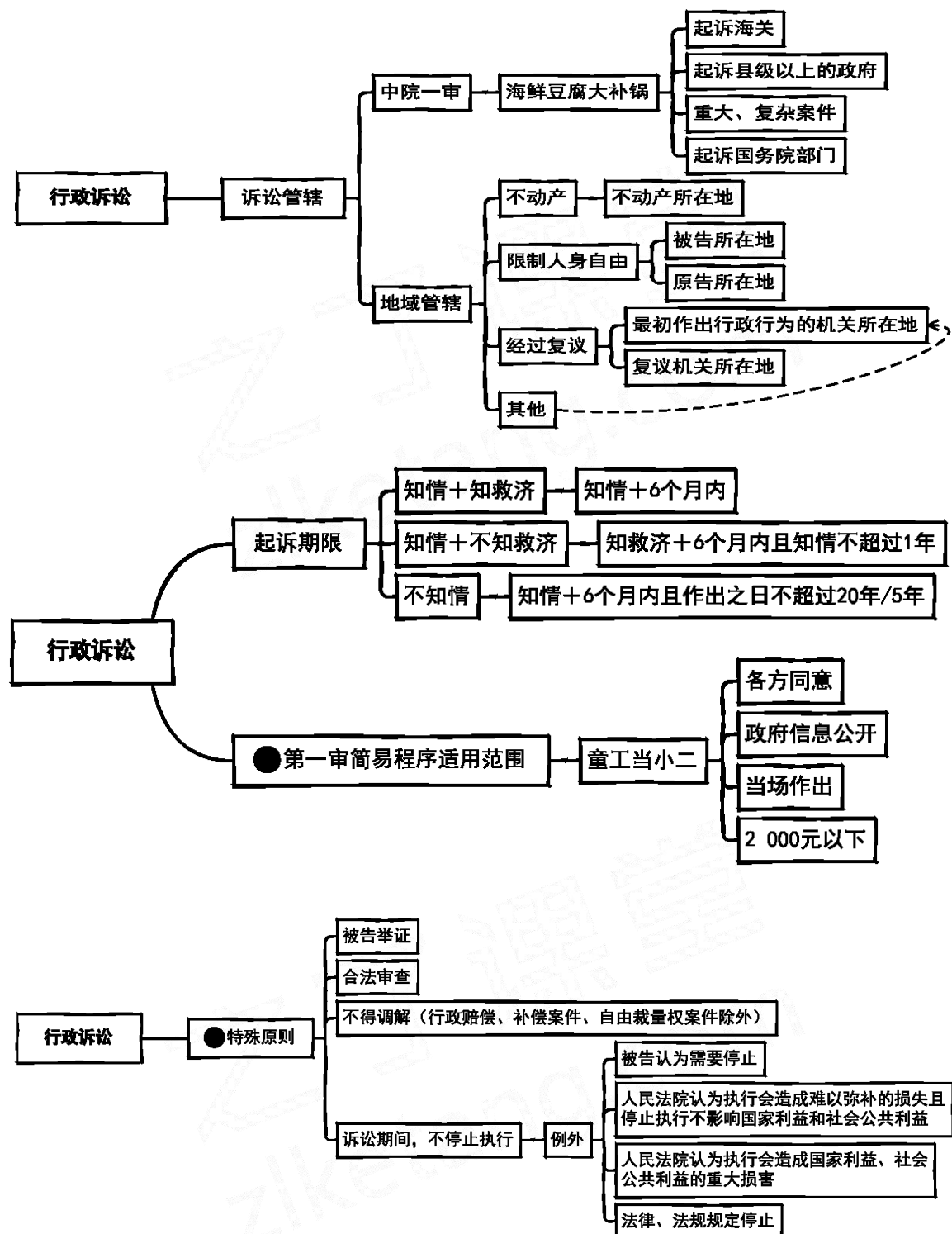
原则	具体规定	
被告举证	1	行政诉讼的被告应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件，被告不提供或无正当理由逾期提供证据，视为没有相应证据
	2	在诉讼过程中，被告及其代理人不得自行向原告、第三人和证人收集证据
合法审查	人民法院审理行政案件，对行政行为合法性进行审查	
不得调解	1	人民法院审理行政案件，不得调解，不得以调解方式结案
	2	行政赔偿、补偿案件以及行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权的案件，可以调解
不停止执行	诉讼期间，不停止行政行为的执行。但有下列情形之一的，裁定停止执行	
	1	被告认为需要停止执行的
	2	原告或者利害关系人申请停止执行，人民法院认为该行政行为的执行会造成难以弥补的损失，并且停止执行不损害国家利益、社会公共利益的
	3	人民法院认为该行政行为的执行会给国家利益、社会公共利益造成重大损害的
	4	法律、法规规定停止执行的

对比：行政复议和行政诉讼的几处易混点

易混点	行政复议	行政诉讼	
简易程序适用范围	童工当小三，姨夫去报警	童工当小二	
审查要求	合法性+适当性	一般只审查合法性	
能否适用调解制度	可以调解	一般	不适用调解
		适用	行政赔偿、补偿案件+自由裁量权的案件

本单元“知识点4”总结

版权所有
侵权必究



精学细练

【单选题】根据行政诉讼法律制度的规定,下列属于行政诉讼受案范围的是()。(2025年)

- A. 公民张某对信访复查意见不服
- B. 甲公司对行政机关的行政指导不服
- C. 行政机关工作人员对本机关作出的记过决定不服
- D. 乙公司对行政机关作出的停产停业决定不服



【答案】D

【解析】人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：

- (1) 国家行为。如国防、外交等国家行为。
 - (2) 抽象行政行为。如行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令。
 - (3) 内部行政行为。如行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定。(选项 C)
 - (4) 终局行政裁决行为。法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为。
- 行政诉讼法司法解释规定，下列行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围：
- (1) 公安、国家安全等机关依照《刑事诉讼法》的明确授权实施的行为。
 - (2) 调解行为以及法律规定的仲裁行为。
 - (3) 行政指导行为。(选项 B)
 - (4) 驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为。
 - (5) 行政机关作出的不产生外部法律效力的行为。
 - (6) 行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为。
 - (7) 行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为，但行政机关扩大执行范围或者采取违法方式实施的除外。
 - (8) 上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为。
 - (9) 行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为。(选项 A)
 - (10) 对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为。
- 选项 D 当选。

【判断题】行政机关作出的调解行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围。() (2025 年)

【答案】√

【解析】调解行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围。本题表述正确。

【单选题】下列属于行政诉讼受理范围的是()。(2024 年)

- A. M 省人民政府对甲公司土地使用权争议作出的终局行政裁决行为
- B. Q 卫健委对医师钱某吊销执业许可的行政行为
- C. N 省民政局对孙某作出的年度考核不合格的内部行政决定
- D. P 县公安局依照刑事诉讼法对犯罪嫌疑人赵某刑事拘留

【答案】B

【解析】人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的行政诉讼：

- (1) 国家行为。国防、外交等国家行为。
- (2) 抽象行政行为。行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令。
- (3) 内部行政行为。行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定。选项 C 不当选。
- (4) 终局行政裁决行为。法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为。选项 A 不当选。
- (5) 公安、国家安全等机关依照《刑事诉讼法》的明确授权实施的行为。选项 D 不当选。
- (6) 调解行为以及法律规定的仲裁行为。
- (7) 行政指导行为。
- (8) 驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为。
- (9) 行政机关作出的不产生外部法律效力的行为。





第一章 总论 | 精讲班-周周

(10) 行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为。

(11) 行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为，但行政机关扩大执行范围或者采取违法方式实施的除外。

(12) 上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为。

(13) 行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为。

(14) 对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为。

【单选题】甲、乙转让房产，与 M 县房管局发生了争议，下列属于行政诉讼管辖法院的是（ ）。(2025 年)

- A. 房屋所在地人民法院
- B. M 县房管局所在地人民法院
- C. 甲住所地人民法院
- D. 乙住所地人民法院

【答案】A

【解析】因不动产提起的行政诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。选项 A 当选。

版权所有
侵权必究

